

RECURSO CÍVEL Nº 5006750-15.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: MARLUCE BOGUCKI GASPARINI (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DISTRIBUÍDO ÀS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO POR EQUALIZAÇÃO (PORTARIA CONJUNTA COGER E COJEF - TRF2-PTC-2024-00284). SENTENÇA EXTINTIVA PROLATADA POR JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DA PARTE AUTORA SEQUER CONHECIDO. ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO INOCORRENTE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, sequer conhecer do presente recurso, conforme precedentes desta Turma Recursal e nos termos da fundamentação supra. Condene a Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, CPC/2015, por se tratar de gratuidade de justiça, ora deferida. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de fevereiro de 2025.

5006750-15.2024.4.02.5006

500003604918 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5006750-15.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: MARLUCE BOGUCKI GASPARINI (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face de sentença extintiva exarada em ação distribuída aos Juizados Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, em que se pleiteia o cancelamento de contrato de empréstimo consignado e indenização por dano material/moral.

A distribuição do presente recurso às Turmas Recursais do Rio de Janeiro se deu em razão do determinado pela PORTARIA TRF2- PTC - 2024 - 00284, de 05.11.2024 das Corregedoria Geral da Justiça Federal da 2ª Região e Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, que definiu a necessidade de auxílio às Turmas Recursais do Espírito Santo, na forma de redistribuição de recursos às Turmas Recursais do Rio de Janeiro por equalização.

A sentença no presente feito assim dispõe:

“Considerando que a parte autora não cumpriu com o determinado no despacho retro, ou seja, não se manifestou acerca da ocorrência da decadência ou da prescrição, bem como acerca da reunião das ações em que figurem como parte ré a mesma instituição financeira, a extinção do processo é solução que se impõe.

Ressalto que as diligências determinadas são necessárias para o desenvolvimento válido e regular do processo e para a prestação da atividade jurisdicional de forma eficaz, eficiente e efetiva, permitindo-se o contraditório substancial e, ao final, a prolação de decisão de mérito alinhada com as circunstâncias fático-jurídicas específicas do caso concreto.

*No mais, reporto-me ao estudo realizado pelo Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Espírito Santo sobre o tema dos empréstimos consignados em benefícios previdenciários, consubstanciado na Nota Técnica n. 1/2024, que está disponível no seguinte link: **clique aqui para visualizar a nota técnica.***

DISPOSITIVO

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1º da Lei 10.259/2001).

Em caso de interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte embargada para contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias, caso eventual acolhimento implique a modificação da sentença embargada.

Transitada em julgado, dê-se baixa dos autos no sistema.

P.I."

O recurso é da parte autora e pretende a reforma da sentença para fins de prosseguimento do feito.

É o breve relatório.

VOTO

A Lei nº 10.259/01 dispõe em seu artigo 5º que, *"exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva"*.

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."

Na mesma linha dispõe o art. 19 do Regimento Interno das Turmas Recursais Federais da 2ª Região:

"Art. 19. Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."

Na hipótese, descabe a interposição recursal, pois não há que se reconhecer a negativa de jurisdição.

Primeiramente, a Nota Técnica n. 1/2024, do Centro Local de Inteligência da SJ-ES, transcrita na sentença, indica que os Juizados Federais do Espírito Santo estão sofrendo excesso de ajuizamentos de feitos relativos a empréstimos consignados em benefícios previdenciários, com petições iniciais genéricas, muitas vezes formalizando processos judiciais sequenciais, sem comprovação documental correspondente e sem a demonstração pela parte autora de que sequer diligenciou junto ao banco e ao INSS para o cancelamento do contrato.

Trata-se, portanto, de situação peculiar no Espírito Santo, que indica que a Justiça Federal deva atuar para impedir práticas de litigiosidade predatória ou abusiva, indicando caminho correto para o peticionamento que envolva fraudes bancárias.

Em segundo lugar, considerando que a sentença não adentrou no mérito do pedido, não haveria que se falar em negativa de jurisdição, uma vez que a parte autora sempre poderá renovar seu pleito judicialmente, desde que devidamente instruído, o que decididamente não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, não sendo identificada a negativa de jurisdição, voto por sequer conhecer do presente recurso, conforme precedentes desta Turma Recursal e nos termos da fundamentação supra. Condeno a Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força do art. 98, §3º, CPC/2015, por se tratar de gratuidade de justiça, ora deferida. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.